

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं.2749/2023

(वि.अनु.या.(सिविल) सं.7510/2023 से उत्पन्न)

(वि.अनु.या.(सिविल) सं. 23608/2021 से उत्पन्न)

भूमि और निर्माण विभाग
सचिव और अन्य द्वारा

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

अत्रो देवी और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्या., राजेश बिंदल

1. देरी को माफ कर दिया गया।
2. अनुमति प्रदान की गई।
3. अपीलकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 20.12.2017 आदेश को चुनौती दी है। उपरोक्त आदेश के माध्यम से, प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिका को यह मानते हुए अनुमति दी गई थी कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013(संक्षेप

में “2013 अधिनियम”) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24(2) को देखते हुए और विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अधिग्रहण समाप्त हो गया है।

4. अभिलेख में उपलब्ध मामले के तथ्यों से, यह स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से याचिकाकर्ता की भूमि सहित भूमि का बड़ा हिस्सा, जिसमें गांव घोंडा, चौहान खादर, नई दिल्ली की राजस्व संपदा में स्थित खसरा, चौहान खादर, नई दिल्ली शामिल है, दिल्ली के नियोजित विकास के लिए अधिग्रहित करने की मांग की गई थी। इसके बाद धारा 6 दिनांकित 20.06.1990 के तहत अधिसूचना जारी की गई। पुरस्कार की घोषणा 19.06.1992 को की गई थी।
5. उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में दावा किया गया है कि विचाराधीन अधिग्रहण समाप्त हो गया है क्योंकि न तो कब्जा लिया गया है और न ही इसके लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का रुख था कि भूमि का कब्जा 06.12.2012 पर लिया गया था और मौके पर ही डीडीए को सौंप दिया गया था। अभिलिखित भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि वे कभी भी इसका दावा करने के लिए आगे नहीं आए।

6. उच्च न्यायालय ने इस फैसले पर भरोसा किया पुणे *नगर निगम और अन्य बनाम मिसिरीमल सोलंकी और अन्य* (2014) 3 एससीसी 183 ने कि चूंकि भूमि/भू मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, इसमें प्रतिवादियों ने कहा कि, विचाराधीन अधिग्रहण समाप्त हो गया है।
7. अपीलार्थियों के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क पर अपीलकर्ताओं का कहना है कि संविधान पीठ की दृष्टि में *इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य* (2020) 8 एस. सी. सी. 129 में इस न्यायालय का निर्णय, जिसमें पहले पुणे नगर निगम और अन्य मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय का निर्णय खारिज कर दिया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार किया जा सकता है। संविधान पीठ द्वारा यह राय दी गई थी कि दोनों शर्तों में से किसी एक का अनुपालन जैसे भूमि का कब्जा लेना या मुआवजे का भुगतान करना, अधिग्रहण को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। अभिलेख पर उपलब्ध निर्विवाद तथ्यों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में, अधिग्रहण पूरा होने के बाद विवादित भूमि का कब्जा ले लिया गया था।
8. इसके अतिरिक्त, हमारे ध्यान में लाया गया एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतमाला परियोजना के पहले चरण में दिल्ली राज्य में अक्षरधाम जंक्शन से दिल्ली /उत्तर प्रदेश सीमा तक दिल्ली -सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग के निर्माण के लिए एनएचएआई को विषय भूमि की

आवश्यकता है। यहां तक कि परियोजना को निष्पादित करने के लिए ठेकेदारों को भी नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान अपील के लंबित होने के कारण विलंबित हो सकता है। इसलिए विषय भूमि परियोजना का एक हिस्सा है जो राष्ट्रीय महत्व का है।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी के लिए उठाए गए तर्क में विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय की तारीख पर मौजूद कानून के आधार पर तय की गई रिट याचिका को इस न्यायालय के बाद के फैसले के आधार पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि इस न्यायालय द्वारा 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) की व्याख्या के अनुसार *पुणे नगर निगम के* मामले (उपरोक्त) में मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। यह तथ्य की बात है जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में देखी गई है कि भूमि का कब्जा पहले ही संबंधित प्राधिकरण द्वारा ले लिया गया था।
10. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
11. *इंदौर विकास प्राधिकरण के* मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने राय दी थी कि अधिग्रहित भूमि का कब्जा लेना या भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान करना 2013 के अधिनियम की खंड 24 (2) के संदर्भ में अधिग्रहण को समाप्त होने से बचाने के लिए पर्याप्त होगा। इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष उठाए गए

विभिन्न प्रश्नों का भी उत्तर दिया गया। प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 362

और 366 नीचे उद्धृत हैं:

"362 परिणामस्वरूप, पुणे नगर निगम और अन्य में निर्णय दिया गया (ऊपरोक्त) को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है और अन्य सभी निर्णय जिनमें पुणे नगर निगम (ऊपरोक्त) का पालन किया गया है, उन्हें भी खारिज कर दिया जाता है।...

.....

366. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं:

366.1 धारा 24(1) (ए) के प्रावधानों के तहत यदि 2013 के अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि 1-1-2014 को मुआवज़ा नहीं दिया जाता है, तो कार्यवाही में कोई चूक नहीं होती है। 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुआवजे का निर्धारण किया जाना है।

366.2 यदि न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा कवर की गई अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर मुआवज़ा पारित किया गया है, तो कार्यवाही 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की धारा 24 (1) (बी) के तहत जारी रहेगी जैसे कि इसे निरस्त नहीं किया गया है।

366.3. कब्जा और मुआवजे के बीच धारा 24 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" को "न" या "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की मानित समाप्ति

तब होती है जब उक्त अधिनियम के शुरू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण, भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है और न ही मुआवजे का भुगतान किया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है तो कोई चूक नहीं है। इसी तरह, अगर मुआवजे का भुगतान किया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई चूक नहीं है।

(जोर दिया गया)

366.4. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के मुख्य भाग में अभिव्यक्ति "भुगतान" अदालत में मुआवजे की जमा राशि में समावेशित नहीं है। इसका परिणाम खंड 24 (2) के परंतुक में गैर-जमा राशि का प्रावधान किया गया है, यदि इसे अधिकांश भूमिस्वामित्व के संबंध में जमा नहीं किया गया है, तो 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत दायित्व पूरा नहीं किया गया है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। क्षतिपूर्ति (अदालत में) जमा न करने के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही व्यपगत नहीं होती है। पांच साल या उससे अधिक समय तक अधिकांश स्वामित्व जमा न करने से संबंधित मामले में, 2013 के अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान 1894 के अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख को "भूमि मालिकों" को किया जाना है।

366.5. यदि किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया मुआवज़ा 1894 के अधिनियम की धारा 31(1) के तहत प्रस्तुत किया गया है, तो उसके समक्ष यह दावा करना खुला/करने का विकल्प नहीं है कि अदालत में मुआवजे का भुगतान न करने या जमा न करने के कारण धारा 24 (2) के तहत अधिग्रहण समाप्त हो गया है। भुगतान करने का दायित्व धारा 31 (1) के तहत राशि का भुगतान करके पूरा किया जाता है। जिन भूमि मालिकों ने मुआवजे को प्रतिग्रहण करने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए संदर्भ मांगा था, वे ऐसा नहीं कर सकते। दावा है कि अधिग्रहण की कार्यवाही 2013 अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत समाप्त हो गई थी।

366.6. 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधान को खंड 24 (2) के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि खंड 24 (1) (बी) के हिस्से के रूप में।

366.7. 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का तरीका और जैसा कि धारा 24 (2) के द्वारा विचार किया गया है, जांच रिपोर्ट तैयार करना है। एक बार जब 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाता है, तो राज्य में निहित भूमि को 2013 के अधिनियम की खंड 24 (2) के तहत विनिवेश का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार कब्जा लेने के बाद खंड 24 (2) के तहत कोई चूक नहीं होती है।

366.8. 2013 के अधिनियम के लागू होने से पहले पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा करने और मुआवजे का भुगतान करने में अपनी निष्क्रियता के कारण प्राधिकारी विफल रहे हैं, तो 1-1-2014 तक संबंधित प्राधिकारी के पास लंबित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में

धारा 24 (2) के प्रावधान लागू होते हैं। अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के निर्वाह की अवधि को पाँच साल की गणना में बाहर रखा जाना चाहिए।

366.9 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) भूमि अधिग्रहण की समाप्त कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए कार्यवाही के नए कारण को जन्म नहीं देती है।

अधिनियम 2013 की धारा 24 प्रवर्तन की तारीख 1-1-2014 को लंबित कार्यवाही पर लागू होती है। यह पुराने और समयबद्ध दावों को पुनर्जीवित नहीं करता है और न ही समाप्त कार्यवाही को फिर से खोलता है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अमान्य करने के लिए अदालत के बजाय राजकोष में कार्यवाही या मुआवजे के जमा करने के तरीके को फिर से खोलने के लिए कब्जा लेने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देता है।"

12. मुद्दा कि "अधिग्रहण के बाद राज्य द्वारा भूमि पर स्वामित्व का क्या अर्थ है" *इंदौर विकास प्राधिकरण* के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा भी विचार किया गया है। इसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि भूमि अधिग्रहण और पुरस्कार मुआवजे के पारित होने के बाद, भूमि राज्य में निहित सभी बाधाओं से मुक्त हो जाती है। राज्य को भूमि सौंपने का अधिकार है। इसके बाद कब्जा बनाए रखने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अतिचारक व्यवहार किया जाना चाहिए। जब भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण किया जाता

है, तो राज्य को किसी व्यक्ति या पुलिस बल को कब्जा बनाए रखने और भूमि पर खेती शुरू करने के लिए तब तक नहीं रखना चाहिए जब तक कि इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार को उसी स्थान पर रहना या भौतिक रूप से कब्जा करना शुरू नहीं करना चाहिए। यदि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद राज्य में कब्जा के साथ सभी बाधाओं से मुक्त पूर्ण और भूमि निहित, भूमि को बनाए रखने वाला कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी प्रवेश राज्य की भूमि पर अतिक्रमण के अलावा और कुछ नहीं है। प्रासंगिक पैराग्राफ 244, 245 और 256 नीचे दिए गए हैं:

"244. 1894 के अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि भूमि का कब्जा राज्य सरकार द्वारा एक पुरस्कार पारित करने के बाद लिया जा सकता है और उसके बाद राज्य सरकार में सभी बाधाओं से मुक्त भूमि निहित हो सकती है। धारा 17 (1) में तात्कालिकता के मामले में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं। "कब्ज़ा" शब्द का उपयोग 1894 के अधिनियम में किया गया है, जबकि 2013 के अधिनियम की धारा 24 (2) में "भौतिक कब्ज़ा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कब्जा लेने के लिए पंचनामा लेना पर्याप्त नहीं है जब वास्तविक भौतिक कब्जा भूमि मालिक के पास रहता है और धारा 24 (2) के तहत वास्तविक भौतिक कब्जा लेने की आवश्यकता होती है, न कि किसी अन्य रूप में कब्जा। जब राज्य ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और मुआवज़ा पारित कर दिया गया है, तो भूमि राज्य सरकार को सभी बाधाओं से मुक्त करती है। राज्य में भूमि निहित

करने का कार्य अधिकार के साथ है, इसके बाद कब्जा बनाए रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अतिक्रमणकारी माना जाना चाहिए और राज्य में निहित भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है जो सभी बाधाओं से मुक्त है।

245 प्रश्न जो उत्पन्न होता है कि क्या 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने और धारा 24 (2) में उपयोग की गई "भौतिक कब्जा" अभिव्यक्ति के बीच कोई अंतर है। वास्तव में, 1894 के अधिनियम के तहत कब्जा लेने का मतलब केवल भूमि पर भौतिक कब्जा करना था। 2013 के अधिनियम के तहत कब्जा लेना हमेशा भूमि पर भौतिक कब्जा करने के बराबर होता है। जब राज्य सरकार भूमि का अधिग्रहण करती है और कब्जा लेने का एक ज्ञापन तैयार करती है, तो यह भूमि का भौतिक कब्जा लेने के बराबर होता है। संपत्ति के बड़े हिस्से पर या अन्यथा जो अधिग्रहित की जाती है, सरकार से इसे बनाए रखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति या पुलिस बल को तब तक अधीन नहीं रखना चाहिए और इसकी खेती शुरू करनी चाहिए जब तक उस भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया है। एक बार कब्जा ले लिए जाने के बाद सरकार को कब्जा प्राप्त करने के लिए जांच कार्यवाही शुरू करके उस पर रहना या भौतिक रूप से कब्जा करना शुरू नहीं करना चाहिए। इसके बाद, यदि भूमि का कोई और संरक्षण या भूमि पर कोई पुनः प्रवेश किया जाता है या कोई खुली भूमि पर खेती करना शुरू कर देता है या आउटहाउस आदि में रहना शुरू कर देता है, तो राज्य के कब्जे वाली भूमि पर अतिक्रमण करने वाला माना जाता है। अतिक्रमणकारी का कब्जा हमेशा वास्तविक मालिक यानी मामले में राज्य सरकार के लाभ के लिए होता है।

XXXX

256. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि निहित करना अधिकार के साथ है और कानून ने 1894 के अधिनियम की धारा 16 और 17 के तहत प्रावधान किया है कि एक बार कब्जा लेने के बाद, पूर्ण निहित होना। यह एक अक्षम्य अधिकार है और इसके बाद अधिकार निहित हो जाता है। धारा 16 के तहत निर्दिष्ट निहितिकरण विभिन्न चरणों के बाद होता है , जैसे कि धारा 4 के तहत अधिसूचना , धारा 6 के तहत घोषणा , धारा 9 के तहत नोटिस , धारा 11 के तहत पुरस्कार और फिर कब्जा। संपत्ति को सभी बाधाओं से पूरी तरह से मुक्त करने के वैधानिक प्रावधान को पूर्ण प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। न केवल राज्य में कब्जे वाले बल्कि अन्य सभी बाधाओं को भी तुरंत हटा दिया जाता है। जमींदार का अधिकार समाप्त हो जाता है और राज्य संपत्ति का पूर्ण मालिक और कब्जा बन जाता है। इसके बाद संपत्ति पर भूमि मालिक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उसे संपत्ति लेने और उसे नियंत्रित करने के लिए कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। भले ही उसने राज्य द्वारा कब्जा किए जाने के बाद उस पर कब्जा बनाए रखा हो या अन्यथा अतिक्रमण किया हो , वह एक अतिक्रमणकारी है और अतिक्रमण करने वाले का ऐसा कब्जा उसके लाभ के लिए और मालिक की ओर से है।

(जोर दिया गया)

13. यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए नियोजित विकास के लिए भूमि के बड़े हिस्से का अधिग्रहण किया जाता है। भूमि का ऐसा हिस्सा भी खाली पड़ा हो सकता है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा *इंदौर विकास प्राधिकरण के*

मामले (ऊपरोक्त) में देखा गया है , राज्य एजेंसियों को अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ली गई भूमि के कब्जे की रक्षा के लिए पुलिस बल नहीं लगाना चाहिए। जहां तक मामले का संबंध है , भारतमाला परियोजना के पहले चरण में दिल्ली राज्य में अक्षरधाम जंक्शन से दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा तक शुरू होने वाले दिल्ली -सहारनपुर-देहरादून राजमार्ग के निर्माण के लिए राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता है, भले ही वह खाली पड़ी हो।

14. यह अभिलेख में निर्विवाद तथ्य है , जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में देखा गया है, भूमि का कब्जा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा ले लिया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था। कब्जे की कार्यवाही की तारीख 06.12.2012 की रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में रखी गई है। इसलिए, शर्तों में से एक को पूरा करने के लिए, हमें किसी अन्य तर्क की जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

15. उपरोक्त तथ्य और **इंदौर विकास प्राधिकरण** के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है और उसी के अनुसार इसे दरकिनार कर दिया जाता है। हालांकि, प्रतिवादी अपनी पात्रता के अनुसार मुआवजा प्राप्त करने के हकदार होंगे। भूमि अधिग्रहण अधिकारी को भी सही मालिक को इसका भुगतान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

16. तदनुसार अपील का निपटान किया जाता है।

.....न्या.

[अभय एस. ओका]

.....न्या.

[राजेश बिंदल]

नई दिल्ली;

11.04.2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्राय माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।